

BATI DEC

Assurance Construction

PIECE POIROT-BOURDAIN
AVOCAT N° 2

*Responsabilité
décennale
(garanties légales)*

*Conditions
Générales*



BATI DEC
assurance de la responsabilité civile decennale
garanties légales

Le contrat d'assurance de la Responsabilité Civile Décennale BATI DEC :

— est conclu entre :

- le Souscripteur, tel qu'il est désigné nommément aux Conditions Particulières.
- l'Assureur : l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, Société anonyme ayant son siège social à Paris (1^{er}), 9, place Vendôme,

— est constitué par :

- les Conditions générales ;
- les Conventions spéciales ;
- les Conditions particulières ;
- les Annexes.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 — DEFINITIONS	Page 4
ARTICLE 2 — OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES	5
ARTICLE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT	6
3-1 — Formation et prise d'effet du contrat	6
3-2 — Durée du contrat	6
3-3 — Résiliation du contrat	6
3-4 — Modalités de résiliation	6
ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET DE L'ASSURE	7
4-1 — Déclarations concernant le risque	7
4-2 — Contrôle des travaux	7
4-3 — Sanctions	7
4-4 — Déclaration des autres assurances	8
4-5 — Calcul de la prime	8
4-6 — Paiement de la prime	8
4-7 — Révision de la prime en cas de modification des tarifs	9
4-8 — Obligations en cas de sinistre	9
ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR - RÈGLEMENT DES SINISTRES	10
5-1 — Expertise	10
5-2 — Procédure	10
5-3 — Paiement des indemnités	10
5-4 — Inopposabilité des déchéances	10
ARTICLE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES	10
6-1 — Recours aux tribunaux	10
6-2 — Prescription	10
6-3 — Subrogation	10

Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, par les Conditions générales qui suivent, ainsi que par les Conventions spéciales et Conditions particulières.

CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Pour l'application du contrat, il faut entendre par :

Assuré

- Le souscripteur ;
- ses représentants légaux s'il s'agit d'une personne morale.

Construction

La réalisation des travaux de l'Assuré ainsi que ceux des autres constructeurs, effectués dans le cadre d'un même chantier.

Travaux de bâtiment

Tous les travaux entrant dans le champ d'application de l'assurance obligatoire instituée par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et, en tout état de cause, les travaux intéressant les ouvrages de bâtiment tels que définis à l'Annexe des conditions particulières.

Chantier

L'ensemble de l'opération de construction à laquelle l'Assuré participe sur un même site.

Date d'ouverture de chantier

La date du commencement de l'exécution de l'opération de construction à laquelle l'Assuré participe.

Travaux de technique courante

Les travaux concernant les ouvrages conçus et réalisés avec des matériaux et suivant des modes de construire :

- auxquels il est fait référence dans les DTU (Documents Techniques Unifiés) ou les Normes françaises homologuées ou les règles et documents techniques des organismes professionnels ou plus généralement matériaux et modes de construire réputés « traditionnels »,
ou ;
- ayant fait l'objet d'un avis technique de Commission ministérielle, dans la mesure où cet avis technique a été agréé par l'Assureur ou par tout autre organisme qu'il se substituerait.

Réception

L'acte par lequel le Maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserves dans les conditions fixées à l'Article 1792-6 du Code Civil.

Franchise

Toute somme que l'Assuré supporte personnellement.

Domage matériel

Toute détérioration ou destruction de tout ou partie de l'ouvrage ou des existants.

Indice

L'indice Bâtiment National BT 01 tel que publié au « Journal Officiel », ou tout autre indice publié qui lui sera régulièrement substitué.

Code

Le Code des Assurances.

ARTICLE 2 - OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES

Les garanties du présent contrat s'appliquent aux ouvrages qui relèvent des travaux :

- de bâtiment ;
- de technique courante à la date du marché passé avec le Maître de l'Ouvrage ou du début de la construction ; toutefois, en cas de signature d'un marché antérieurement à la mise en vigueur d'une règle, notamment de normes françaises homologuées visées au marché, de règles de calcul et cahiers des charges D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), de cahiers des charges et/ou de règles établies par les organismes professionnels, la garantie sera acquise dès lors qu'il ne sera pas écoulé un délai supérieur à six mois entre cette date de mise en vigueur et celle du commencement de l'exécution des travaux ;
- réalisés en France Métropolitaine ou dans les départements d'Outre-Mer ;
- qui ne présentent aucune des caractéristiques énoncées à l'annexe des conditions particulières relative aux travaux de caractère exceptionnel.

L'objet et l'étendue des garanties du contrat BATI DEC sont définis par différents documents qui sont indissociables : Conditions générales, Conventions spéciales, Conditions particulières.

ARTICLE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT

3-1 — Formation et prise d'effet du contrat

Le contrat prend effet à partir du jour indiqué aux Conditions Particulières à zéro heure.

3-2 — Durée du contrat

Le contrat est conclu pour la durée figurant aux Conditions particulières.

3-3 — Résiliation du contrat

Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après :

3-3-1 — **Par le Souscripteur ou l'Assureur** : à chaque échéance principale moyennant un préavis de trente jours.

3-3-2 — **Par l'Assureur** :

3-3-2-1 — en cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du Code) ;

3-3-2-2 — en cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code) ;

3-3-2-3 — en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code) ;

3-3-2-4 — en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'Assuré (article L 113-6 du Code) ;

3-3-2-5 — après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l'Assureur (article R 113-10 du Code) ;

3-3-3 — **Par le Souscripteur en cas** :

3-3-3-1 — de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si l'Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article L 113-7 du Code) ;

3-3-3-2 — de résiliation par l'Assureur d'un autre contrat du Souscripteur après sinistre (article R 113-10 du Code) ;

3-3-3-3 — de cessation d'activité de l'Entreprise ;

3-3-3-4 — d'application de la clause de révision insérée à l'article 4-7 des présentes Conditions générales.

3-3-4 — **Par l'héritier, l'acquéreur et l'Assureur** :

En cas de transfert de propriété de l'entreprise sur laquelle repose l'assurance (article L 121-10 du Code).

3-3-5 — **Par la masse des créanciers du Souscripteur** :

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (article L 113-6 du Code).

3-3-6 — **De plein droit** :

En cas de retrait de l'agrément de l'Assureur (article L 326-12 du Code).

3-4 — Modalités de résiliation

Le Souscripteur peut, à son choix, résilier le contrat, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou chez le représentant de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire.

En cas de résiliation pour non paiement des primes, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception lorsque le souscripteur est domicilié hors de France Métropolitaine.

Hormis le cas de résiliation pour non paiement des primes, le délai de préavis est calculé à compter de la réception de la lettre recommandée.

La résiliation par l'Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci.

Dans l'hypothèse où le contrat viendrait à être résilié en cours d'année civile, l'Assureur restitue à l'Assuré la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation ; en tout état de cause, il sera procédé à une régularisation concernant les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat.

Toutefois, si la résiliation a pour cause le non paiement des primes, cette portion de prime est conservée par l'Assureur à titre d'indemnité de résiliation.

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET DE L'ASSURE

4-1 — Déclaration concernant le risque

4-1-1 — Lors de la souscription du contrat :

Le contrat est établi d'après les déclarations du Souscripteur, et la prime est fixée en conséquence. Le Souscripteur doit déclarer exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend à sa charge.

4-1-2 — En cours de contrat :

Le Souscripteur ou, à défaut, l'Assuré doit déclarer à l'Assureur toute modification aux circonstances spécifiées aux conditions particulières. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée à l'Assureur préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du Souscripteur ou de l'Assuré et dans les autres cas, dans un délai de huit jours à partir du moment où l'un ou l'autre en a eu connaissance.

4-2 — Contrôle des travaux

L'Assureur se réserve la faculté d'accéder à tout moment aux chantiers pendant la période d'exécution des travaux.

Dans le cas d'intervention d'un contrôleur technique, le Souscripteur ou à défaut, l'Assuré, s'engage à en informer l'Assureur et à lui communiquer ses observations. En outre, l'Assureur se réserve la faculté de demander au contrôleur technique les informations dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

4-3 — Sanctions

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré, soit à la souscription du contrat, soit à l'occasion d'une aggravation du risque, entraîne la nullité du présent contrat dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code, les primes payées demeurant acquises à l'Assureur qui a le droit au paiement de toutes primes échues à titre de dommages et intérêts. Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l'Assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit à la souscription du contrat, soit à propos d'une aggravation du risque, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du Code, donne droit à l'Assureur :

- si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'Assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l'article L 113-9 du Code ;
- si elle n'est constatée qu'après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

Lorsque les modifications visées à l'article 4.1.2. ci-dessus entraînent une aggravation du risque telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code et l'Assureur a la faculté, dans les conditions prévues à l'article L 113-4 du Code, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'Assuré n'accepte pas ce nouveau taux, l'Assureur peut résilier le contrat et, lorsque l'aggravation résulte du fait de l'Assuré, réclamer une indemnité devant les Tribunaux.

4-4 — Déclaration des autres assurances

Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit immédiatement en faire la déclaration à l'Assureur conformément à l'article L 121-4 du Code.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3 premier alinéa du Code sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1 du Code, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'Assureur de son choix.

4-5 — Calcul de la prime

La prime est calculée selon les modalités prévues aux Conventions spéciales ou aux Conditions particulières.

Le Souscripteur doit déclarer à l'Assureur, dans les conditions prévues aux Conventions spéciales ou aux Conditions particulières, les éléments nécessaires à l'établissement de la prime.

4-5-1 — Contrôle par l'Assureur des déclarations

L'Assureur peut faire procéder à la vérification des déclarations du Souscripteur. Celui-ci doit recevoir, à cet effet, tout délégué de l'Assureur et justifier, à l'aide de tous documents en sa possession, de l'exactitude de ses déclarations.

4-5-2 — Sanctions

La non-fourniture des éléments nécessaires à l'établissement de la prime donne le droit à l'Assureur, après expiration d'un délai de 10 jours fixé par lettre recommandée au Souscripteur, d'exiger le paiement d'une quittance de prime égale à la prime annuelle précédemment établie majorée de 50 %.

Le montant de cette quittance sera réclamé, sous réserve d'un ajustement effectué ultérieurement, sur la base des éléments comptables que le Souscripteur doit fournir.

En cas d'erreur ou d'omission ayant par leur nature ou leur fréquence ou leur importance un caractère frauduleux :

- le Souscripteur devra effectuer le paiement prévu à l'alinéa précédent,
- l'Assureur pourra en outre répéter contre le Souscripteur les sinistres déjà payés (article L 113-10 du Code).

4-6 — Paiement de la prime

4-6-1 — Obligation de paiement

La prime — ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime ou encore tout ajustement —, les frais accessoires ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance, sont payables au siège de l'Assureur ou au domicile du mandataire éventuel désigné par l'Assureur à cet effet aux Conditions particulières.

4-6-2 — Sanction du défaut de paiement

A défaut de paiement dans les 10 jours de l'échéance, l'Assureur — indépendamment du droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice — peut, par lettre recommandée adressée au Souscripteur, à son domicile connu, suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de la France Métropolitaine).

En cas de non-paiement d'une des fractions (ou de son ajustement) de la prime annuelle, la suspension de garantie produit ses effets jusqu'à expiration de la période annuelle considérée.

La suspension de la garantie ne dispense pas le Souscripteur de payer les primes (ou fractions ou ajustement) à leurs échéances.

L'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai ci-dessus par notification faite au Souscripteur, soit dans une lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

4-7 — Révision de la prime en cas de modification des tarifs

Si, pour des motifs de caractère technique liés à une évolution du risque, l'Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime, payable à chaque échéance, y compris la prime minimum, sera modifiée dans la même proportion ; l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle prime sera présenté dans les formes habituelles.

Le Souscripteur pourra alors, en cas de majoration de prime, résilier le contrat dans les 15 jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation prendra effet deux mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l'Assureur contre récépissé ; celui-ci aura droit à la portion de prime calculée sur les bases de la prime précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

A défaut de cette résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l'échéance.

4-8 — Obligations en cas de sinistre

4-8-1 — Déclaration

L'Assuré ou à défaut le Souscripteur doit, sous peine de déchéance — sauf cas fortuit ou de force majeure — dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours où il en est informé, déclarer à l'Assureur tout sinistre pouvant mettre en jeu les garanties du contrat.

L'Assureur se réserve de réclamer au Souscripteur une indemnité correspondant au préjudice que lui aura causé tout retard dans la déclaration sauf si celui-ci est dû à la force majeure.

4-8-2 — Transmission des pièces et contribution de l'Assuré à la solution du sinistre

L'Assuré ou le Souscripteur s'engage à faire parvenir à l'Assureur, dans les meilleurs délais, à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tous actes judiciaires ou extrajudiciaires.

L'Assureur se réserve, en cas de retard dans la transmission des pièces dû à la faute de l'Assuré ou du Souscripteur, de faire application de l'article L 113-11 2°) du Code qui l'autorise à réclamer une indemnité correspondant au préjudice que ce retard lui aura causé.

L'Assuré ou le Souscripteur doit contribuer autant qu'il le peut à la solution du sinistre. Il apportera à l'Assureur tous les éléments d'information utiles dont il dispose.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'Assureur, ne sont opposables à ce dernier.

L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité (article L 124-2 du Code).

4-8-3 — Décision de l'Assureur relative à l'application des garanties

Dès qu'il a connaissance d'un élément de nature à entraîner de sa part un refus de garantie, l'Assureur doit en informer l'Assuré. L'Assureur décide d'accorder ou de refuser sa garantie au vu des éléments fournis par l'Assuré ou qu'il aura pu recueillir dans le cadre d'une expertise. Il est tenu d'indiquer à l'Assuré, dans le plus bref délai, si les garanties du contrat lui sont ou non acquises.

Cette décision n'engage nullement l'Assureur en ce qui concerne la charge des dommages et leur montant.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR - RÈGLEMENT DES SINISTRES

5-1 — Expertise

Pour une meilleure conduite du règlement des sinistres, les parties conviennent que :

- l'Assureur désigne, s'il y a lieu, un expert avec mission de constater, décrire et évaluer les dommages, et d'en déterminer les causes.
- l'Assureur informe l'Assuré de la désignation d'un expert.
- l'Assuré a la faculté de se faire assister par son propre expert à ses frais.
- l'expert devra déposer son rapport auprès de l'Assureur qui prendra position.
- en cas de recours à une expertise sur décision de justice, l'Assureur charge l'expert de son choix d'en suivre le déroulement et de défendre l'Assuré.
- l'Assureur communiquera sans retard à l'Assuré, le rapport de son expert ainsi que le rapport de l'expert intervenant en exécution d'une décision de justice.

5-2 — Procédure

En cas de procédure mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat :

- devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur se réserve la faculté d'assumer la défense de l'Assuré, de diriger le procès et d'exercer toutes voies de recours ;
- devant les juridictions pénales, l'Assureur a la faculté, avec l'accord de l'Assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s'y associer si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées.
- à défaut de cet accord, l'Assureur peut néanmoins assumer la défense des intérêts civils de l'Assuré.

L'Assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l'Assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'Assuré n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'Assuré.

5-3 — Paiement des indemnités

Lorsque l'Assuré fait l'avance du règlement du sinistre après accord de l'Assureur, l'Assureur en remboursera l'Assuré dans le délai d'un mois à compter de la réception du justificatif du paiement de l'avance.

Lorsque l'Assuré est chargé des travaux et prestations donnant droit à indemnité et que le prix n'en aura pas été convenu par avance, il devra fournir à l'Assureur tous éléments justifiant de ses débours. Le règlement des travaux aura lieu dans le délai d'un mois à dater de la présentation par l'Assuré, de la situation de travaux correspondante (situations mensuelles si besoin est).

5-4 — Inopposabilité des déchéances

Aucune déchéance motivée par un manquement de l'Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

L'Assureur conserve néanmoins la faculté d'exercer contre l'Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

6-1 — Recours aux tribunaux

Pour toute contestation relative à l'application du présent contrat, la juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l'Assuré.

6-2 — Prescription

Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code.

6-3 — Subrogation

L'Assureur est subrogé dans les termes de l'article L 121-12 du Code, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'Assuré contre tout responsable du sinistre.

L'Assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l'Assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de l'Assureur.



26, rue Louis Le Grand 75002 Paris
Tél : 01 49 49 40 00. Fax : 01 49 49 47 00

Groupement d'intérêt économique AXA Courtage régi par l'ordonnance du 23/09/1967. 344 645 379 R.C.S. Paris
AXA Courtage IARD. AXA Collectives. AXA Courtage Assurance Mutuelle. Sociétés régies par le Code des Assurances
Commission de Contrôle des Assurances : 54, rue de Châteaudun 75436 Paris Cedex 08